

# POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ NOURISHY

## 1. Postanowienia ogólne i Administrator Danych

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej Nourishy (identyfikator aplikacji: `com.nourishy.app`), zwanej dalej „Aplikacją”,

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji jest osoba fizyczna prowadząca działalność i udostępniająca Aplikację: **Marcin Głąb**, zamieszkały pod adresem, zwany dalej „Administratorem”.

1.3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ochroną prywatności oraz realizacją praw przysługujących na mocy RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: [nourishyai@gmail.com](mailto:nourishyai@gmail.com)

1.4. Administrator deklaruje, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), polską ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

## 2. Kategorie i zakres zbieranych danych osobowych

W celu umożliwienia korzystania z funkcji Aplikacji, Administrator zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

2.1. **Dane rejestracyjne i autentykacyjne:** adres e-mail

2.2. **Dane profilowe (informacje o zdrowiu i kondycji):** waga, wzrost, wiek, płeć, poziom aktywności fizycznej oraz cele żywieniowe (np. redukcja masy ciała, budowanie masy mięśniowej). Ze względu na swój charakter, dane te mogą być uznane za dane szczególnej kategorii (dane dotyczące zdrowia) w rozumieniu art. 9 RODO.

2.3. **Treści użytkownika (zdjęcia i pliki):** zdjęcia posiłków, potraw oraz produktów spożywczych przesyłane przez użytkownika za pomocą aparatu fotograficznego urządzenia mobilnego w celu analizy ich składu przez sztuczną inteligencję.

2.4. **Dane o użytkowaniu i zawartości aplikacji:** informacje wprowadzane przez użytkownika w ramach funkcji wirtualnej lodówki (posiadane produkty), listy zakupów, a także historia wygenerowanych planów posiłków i przepisów.

2.5. **Dane techniczne i identyfikatory urządzeń:** adres IP, model urządzenia mobilnego, wersja systemu operacyjnego (iOS/Android), unikalny identyfikator urządzenia (IDFA/GAID), język systemu oraz unikalny token powiadomień push.

2.6. **Dane transakcyjne i zakupowe:** status subskrypcji Premium (np. wersja próbna, subskrypcja miesięczna, roczna), data zakupu, data wygaśnięcia oraz identyfikator transakcji wygenerowany przez sklep mobilny. Administrator nie zbiera, nie przetwarza ani nie widzi

danych kart płatniczych ani szczegółowych danych bankowych użytkownika – płatności są obsługiwane w całości przez Apple App Store lub Google Play.

### 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych (RODO)

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora w następujących celach, na podstawie wskazanych przepisów RODO:

**3.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO):** Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług, której stroną jest użytkownik (akceptacja Regulaminu). Cel ten obejmuje rejestrację i utrzymanie konta, zapewnienie działania funkcji wirtualnej lodówki, listy zakupów, skanera kodów kreskowych oraz generowanie przepisów.

**3.2. Przetwarzanie danych o zdrowiu na podstawie zgody (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO):** Przetwarzanie danych profilowych (waga, wzrost, wiek, płeć, cele) w celu generowania spersonalizowanych planów posiłków przez sztuczną inteligencję odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej zgody użytkownika. Zgoda ta jest wyrażana poprzez wprowadzenie tych informacji do profilu w Aplikacji.

**3.3. Wysyłka powiadomień push (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO):** Przetwarzanie identyfikatorów urządzeń w celu wysyłania powiadomień push przypominających o posiłkach lub listach zakupów odbywa się na podstawie zgody użytkownika, wyrażonej w ustawieniach systemu operacyjnego urządzenia.

**3.4. Prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):** Przetwarzanie danych technicznych i analitycznych jest uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji, wykrywania błędów (crash reporting), optymalizacji działania systemu, prowadzenia anonimowych statystyk, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia.

### 4. Odbiorcy danych i powierzenie przetwarzania

Dla zapewnienia prawidłowego i stabilnego funkcjonowania Aplikacji, Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców rozwiązań technologicznych. Dane użytkowników są powierzone na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (DPA) lub udostępniane następującym podmiotom:

**4.1. Auth0 (Okta, Inc.):** Podmiot obsługujący proces bezpiecznej rejestracji, logowania oraz autentykacji użytkowników w Aplikacji.

**4.2. Railway (Railway Corp.):** Dostawca infrastruktury chmurowej oraz baz danych, na których hostowane jest API Aplikacji oraz przechowywane są dane użytkowników.

**4.3. Google LLC (Firebase / Firebase Cloud Messaging):** Dostawca narzędzi analitycznych, raportowania błędów oraz infrastruktury służącej do wysyłania powiadomień push na urządzenia mobilne.

**4.4. RevenueCat, Inc.:** Podmiot dostarczający infrastrukturę techniczną do zarządzania subskrypcjami Premium, weryfikacji statusu płatności i integracji ze sklepami mobilnymi.

**4.5. Apple Inc. (App Store) & Google LLC (Google Play):** Operatorzy platform dystrybucyjnych, którzy przetwarzają dane transakcyjne i płatnicze użytkowników w celu

realizacji zakupu subskrypcji Premium. 4.6. **Dostawcy modeli AI w chmurze:** Zewnętrzni dostawcy wiodących modeli sztucznej inteligencji, do których przesyłane są anonimowe lub pozbawione bezpośrednich identyfikatorów parametry (np. lista składników ze zdjęcia, parametry kaloryczne profilu) wyłącznie w celu wygenerowania przepisu lub analizy makroskładników. Dostawcy ci nie wykorzystują przesyłanych danych do trenowania swoich publicznych modeli.

## 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarki (EOG)

5.1. Ze względu na korzystanie z usług globalnych dostawców technologii (takich jak Google, Auth0, RevenueCat), dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane i przechowywane w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w Stanach Zjednoczonych (USA).

5.2. Administrator dba o to, aby transfer danych odbywał się w sposób całkowicie bezpieczny i legalny. Podmioty zlokalizowane w USA, z których usług korzysta Administrator, uczestniczą w programie *EU-U.S. Data Privacy Framework* (Ramy Ochrony Danych), co oznacza, że stopień ochrony danych w tych przedsiębiorstwach został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni.

5.3. W przypadkach, gdy program *Data Privacy Framework* nie ma zastosowania, podstawą transferu są Standardowe Klauzule Umowne (SCC) zatwierdzone przez Komisję Europejską, a dostawcy są zobowiązani do stosowania dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych chroniących dane.

## 6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. Dane osobowe powiązane z Kontem Użytkownika są przetwarzane przez cały okres aktywności konta, tj. przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.2. W przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o usunięciu konta, jego dane osobowe są trwale usuwane lub poddawane pełnej, nieodwracalnej anonimizacji w czasie rzeczywistym z bazy produkcyjnej.

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania ograniczonego zakresu danych (takich jak identyfikator transakcji czy data logowania) po usunięciu konta wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów polskiego Kodeksu cywilnego.

6.4. Dane przetwarzane na podstawie zgody (np. powiadomienia push, opcjonalne dane profilowe) są przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.

## 7. Prawa użytkownika na gruncie RODO

Każdemu użytkownikowi Aplikacji przysługują następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

**7.1. Prawo dostępu do danych:** Prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także prawo do otrzymania kopii tych danych.

**7.2. Prawo do sprostowania danych:** Prawo do żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych niekompletnych (użytkownik może również dokonać tego samodzielnie w ustawieniach profilu).

**7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):** Prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora.

**7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania:** Prawo do żądania, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania w określonych sytuacjach (np. podczas kwestionowania prawidłowości danych).

**7.5. Prawo do przenoszenia danych:** Prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi.

**7.6. Prawo do sprzeciwu:** Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika.

**7.7. Prawo do cofnięcia zgody:** Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (np. danych o zdrowiu lub powiadomień push) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

**7.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:** Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

## **8. Procedura usunięcia konta i danych**

8.1. Użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi danymi i może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego konta bez podawania przyczyny.

8.2. W celu usunięcia konta należy uruchomić Aplikację, przejść do sekcji „Ustawienia” lub „Profil”, a następnie kliknąć opcję „**Usuń konto**” i potwierdzić swój wybór.

8.3. Uruchomienie tej procedury powoduje automatyczne, natychmiastowe i bezpowrotne usunięcie adresu e-mail, danych profilowych, historii planów posiłków oraz zdjęć z serwerów i baz danych powiązanych z Aplikacją.

8.4. Usunięcie konta w Aplikacji nie powoduje automatycznego anulowania aktywnej subskrypcji Premium w Apple App Store lub Google Play. Ze względów technicznych zależnych od operatorów sklepów, użytkownik musi anulować subskrypcję samodzielnie w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.

## **9. Bezpieczeństwo danych osobowych**

9.1. Administrator stosuje zaawansowane środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności użytkowników.

9.2. Cała komunikacja pomiędzy Aplikacją mobilną a infrastrukturą serwerową (API hostowane na Railway) jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL/TLS (HTTPS).

9.3. Procesy uwierzytelniania, rejestracji i logowania są odizolowane i zabezpieczone przez platformę Auth0, co zapobiega wyciekom haseł i nieautoryzowanemu dostępowi do kont. 9.4. Dostęp do baz danych z poziomu infrastruktury technicznej posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, związane obowiązkiem zachowania pełnej poufności.

## **10. Zmiany Polityki Prywatności**

11.1. Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana w celu dostosowania jej do zmian technologicznych, nowych funkcji Aplikacji, zmian u dostawców usług chmurowych lub zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

11.2. O wszelkich istotnych modyfikacjach Polityki Prywatności użytkownicy zostaną powiadomieni bezpośrednio wewnątrz Aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres powiązany z kontem.

11.3. Korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację. W przypadku braku zgody na nową treść polityki, użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć konto.

## **12. Kontakt**

Wszelkie pytania, wnioski dotyczące realizacji praw, skargi lub sugestie dotyczące ochrony prywatności w Aplikacji Nourishy należy kierować na adres: [nourishyai@gmail.com](mailto:nourishyai@gmail.com)

Data ostatniej aktualizacji: 23 maja 2026 r.